

1117651-95.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Acidente de Trânsito

Magistrado: Claudio Antonio Marquesi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 24ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... 101, em velocidade compatível com o tráfego, quando, de repente, foi colidido, na traseira, pelo veículo GM/VECTRA HATCH 4P GT-X, placa MRQ7C96. Alega que, com base na análise do ocorrido, pôde-se constatar que o veículo FIAT MOBI DRIVE, de placa QNO-1566, e de propriedade da ré, não manteve distância de segurança necessária, e atingiu a traseira do veículo GM/VECTRA, referido acima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

24ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1117651-95.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1117651-95.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito

Requerente:

Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S/A (sasam)

Requerido:

Unidas S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudio Antonio Marquesi

Vistos.

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. ajuizou a presente AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS em face de UNIDAS S.A. Na inicial, a autora afirma firmou, no ano de 2019, contrato de seguro com a ARACRUZ VEÍCULOS LTDA - EPP, para o veículo FORD KA 1.0 FLEX MEC, de placa QRC-3168. Alega que, na data de 03/02/2020, o veículo segurado da autora trafegava pela BR 101, em velocidade compatível com o tráfego, quando, de repente, foi colidido, na traseira, pelo veículo GM/VECTRA HATCH 4P GT-X, placa MRQ7C96. Alega que, com base na análise do ocorrido, pôde-se constatar que o veículo FIAT MOBI DRIVE, de placa QNO-1566, e de propriedade da ré, não manteve distância de segurança necessária, e atingiu a traseira do veículo GM/VECTRA, referido acima, que, por sua vez, projetou-se contra a traseira do veículo segurado. Alega que, com o impacto, o veículo segurado foi projetado para a frente, atingindo o automóvel FIAT/STRADA WORKING, de placa PPP3E37. Afirma que, em razão do ocorrido, foi acionada por meio do aviso de sinistro de nº 963196942, e, em cumprimento aos termos do contrato firmado, realizou o pagamento da indenização, no valor de R\$ 41.204,87. Alega que, diante das avarias apresentadas, procedeu na comercialização dos salvados, apurando o crédito de R\$ 27.000,00, restando assim o saldo remanescente de R\$ 14.204,87. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento

de R\$ 14.204,87.

A ré apresentou contestação (fls. 151/158). Na oportunidade, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não ser proprietária do veículo. Ademais, afirma não ter concorrido para a ocorrência do evento danoso, e que os demais veículos citados também cometeram infrações de trânsito. Alega, ainda, que não há provas de que houve “perda total” do veículo segurado pela autora, e que a inicial faz pedido de ressarcimento por dano hipotético. Por fim, requer a improcedência da demanda.

Houve réplica (fls. 282/290).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas.

A preliminar de ilegitimidade passiva alegada na contestação merece ser acolhida. De fato, a placa do veículo FIAT MOBI que consta no boletim de acidente de trânsito, anexado à própria inicial (fls. 74/91), é QND-1566, diversa daquela que foi apontada pela autora. O referido veículo, no momento do acidente, e de acordo com o que afirma o documento produzido pela autoridade policial, era de propriedade da AVIS BUDGET BRASIL S/A. Na contestação, a ré apresenta prova de que, atualmente, o referido veículo é de propriedade de terceiro alheio a este processo.

A autora, apesar de afirmar em réplica que a informação dada pela autoridade policial foi fruto de um engano, não produziu provas capazes de comprometer a credibilidade do documento produzido pela Polícia Federal. Ademais, as fotos de fls. 88 comprovam, mais uma vez, que a placa do veículo é QND-1566.

Visto isso, considerando que não foi demonstrada qualquer relação jurídica entre a ré e o veículo em questão, tese corroborada pelas informações contidas em documento policial oficial, entendo pela ilegitimidade da ré para figurar no polo passivo da presente ação.

Ante o exposto JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, dado o reconhecimento da falta de ilegitimidade passiva da parte ré. Em razão da sucumbência, a parte autora deverá arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, adicionados de correção monetária pela tabela do TJSP e de juros de mora pela taxa SELIC, ambos contados a partir do trânsito em julgado. P.R.I.C.

*

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA